

11.4 Datenschutzbeauftragter

Der Datenschutzbeauftragte (DSB) ist für die Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSGVO (Art. 37–39) verantwortlich. Er berät das Unternehmen in Datenschutzfragen und stellt sicher, dass personenbezogene Daten rechtskonform verarbeitet werden.

Aufgaben

- Überwachung der Einhaltung der DSGVO und des BDSG
- Beratung der Geschäftsleitung und Mitarbeiter zu Datenschutzfragen
- Erstellung und Pflege von Datenschutzrichtlinien und -konzepten
- Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen (DPIA)
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde bei Datenschutzvorfällen
- Kontrolle der Technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOM)

Wann ist ein Datenschutzbeauftragter erforderlich?

Ein Unternehmen muss einen DSB benennen, wenn:

- Es mindestens 20 Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt (§ 38 BDSG).
- Die Kerntätigkeit in der umfangreichen Verarbeitung sensibler Daten (z. B. Gesundheitsdaten) besteht.
- Es eine behördliche oder öffentliche Stelle ist.

Anforderungen

- Fachkunde im Datenschutzrecht und IT-Sicherheit
- Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit
- Vermeidung von Interessenkonflikten (z. B. keine gleichzeitige IT-Leitung)